

Recht Kapitel 21 + 22 (04.06.2026)

Kapitel 21:

- Sie können anhand von Fällen beurteilen, ob die Voraussetzungen für eine Ehe erfüllt sind und sie wissen, wie bei der Eheschliessung vorgegangen werden muss.
- Sie können verschiedene Wirkungen der Ehe erläutern und auf Fälle anwenden.
- Sie können die unterschiedlichen Scheidungsverfahren sowie die Folgen einer Scheidung erläutern.
- Sie können zwischen den drei Güterständen unterscheiden und die verschiedenen Vermögenswerte der richtigen Vermögensmasse zuordnen.
- Sie können anhand eines konkreten Beispiels eine güterrechtliche Auseinandersetzung vornehmen und die jeweiligen Anteile berechnen.
- Sie können verschiedene Wirkungen des Konkubinats erläutern sowie die Unterschiede zur Ehe aufzeigen.
- Sie können die Entstehung sowie die Wirkungen des Kindesverhältnisses erläutern und auf Fälle anwenden.

Ehevoraussetzungen und Eheschliessung

- Art. 94 ZGB
- Art. 95 ZGB
- Art. 96 ZGB

Wirkungen der Ehe

- Art. 160 ZGB
- Art. 162 ZGB
- Art. 163 ZGB
- Art. 164 ZGB
- Art. 167 ZGB
- Art. 169 ZGB

Güterrecht

- Art. 181 ZGB
- Art. 184 ZGB
- Art. 196 ZGB
- Art. 197 ZGB
- Art. 198 ZGB
- Art. 201 ZGB
- Art. 204 ZGB
- Art. 215 ZGB
- Art. 221 ff. ZGB
- Art. 247 ff. ZGB

Kapitel 22:

- Sie können anhand von Fällen berechnen, welche Personen die gesetzlichen Erben sind und wie viel Sie von der Erbschaft bekommen.
- Sie können zwischen den verschiedenen Verfügungsformen differenzieren und anhand von Fällen beurteilen, welche Personen welchen Anspruch auf die Erbschaft haben (unter Berücksichtigung der Pflichtteile)
- Sie können die Wahlmöglichkeiten der Erben auf konkrete Fälle anwenden.

Gesetzliche Erbfolge

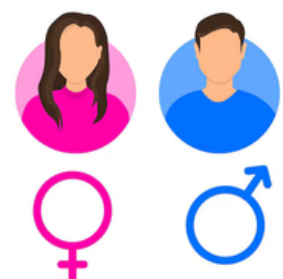
- Art. 457 ZGB
- Art. 458 ZGB
- Art. 462 ZGB
- Art. 466 ZGB

Verfügungen von Todes wegen / Pflichtteile

- Art. 447 ZGB
- Art. 495 ZGB
- Art. 505 ZGB
- Art. 512 ZGB

Erbgang / Wahlmöglichkeiten

- Art. 566 ff. ZGB
- Art. 580 ff. ZGB
- Art. 593 ff. ZGB
- Art. 602 ZGB
- Art. 603 ZGB



Kapitel 21

1. Formen des Zusammenlebens

Heute gibt es verschiedene Formen des Zusammenlebens. Rechtlich besonders wichtig sind:

Ehe	gesetzlich stark geregelt, viele Rechte und Pflichten
eingetragene Partnerschaft	heute weniger wichtig, da seit 2022 Ehe für alle möglich ist (kann nicht mehr geschlossen werden)
Konkubinats	Zusammenleben ohne Ehe, kaum gesetzlich geregelt

Die Ehe ist im ZGB genau geregelt. Das Konkubinats ist dagegen nicht speziell geregelt. Dort muss man vieles selbst vereinbaren.

2. Ehe im Wandel

Die Ehe hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert.

Gesellschaftliche Gründe

- Konkubinats und andere Lebensformen sind stärker akzeptiert.
- Die Rollen von Mann und Frau haben sich verändert.
- Gleichstellung ist wichtiger geworden.
- Menschen leben Beziehungen individueller.

Wirtschaftliche Gründe

- Viele Menschen sind finanziell unabhängiger.
- Höhere Bildung und Berufstätigkeit beeinflussen die Ehe.
- Verheiratete Paare können steuerlich in gewissen Fällen benachteiligt sein.

Rechtliche Gründe

- Seit 1988 gilt ein moderneres Eherecht mit Gleichstellung.
- Seit 2022 gibt es die Ehe für alle.

3. Voraussetzungen für die Ehe

Voraussetzung	Erklärung
Ehefähigkeit	beide Personen müssen handlungsfähig sein
keine verbotene Verwandtschaft	Eltern und Kinder, Geschwister und Halbgeschwister dürfen nicht heiraten
keine bestehende Ehe oder eingetragene Partnerschaft	eine frühere Ehe oder Partnerschaft muss zuerst aufgelöst sein

4. Ablauf der Eheschliessung

Der Ablauf ist:

1. Verlobung
2. Vorbereitungsverfahren beim Zivilstandsamt
3. Trauung auf dem Zivilstandsamt
4. eventuell danach religiöse Eheschliessung in der Kirche

Rechtlich gültig ist nur die zivile Trauung. Eine kirchliche oder religiöse Feier kann zusätzlich stattfinden, ersetzt aber die zivile Trauung nicht.

5. Verlobung

Die Verlobung ist ein Eheversprechen.

- Eine Verlobung kann wieder aufgelöst werden.
- Die Auflösung kann rechtliche Folgen haben, zum Beispiel bei Geschenken oder Kosten z.B. Ring

6. Eheleche Gemeinschaft

Die Ehegatten bilden eine eheliche Gemeinschaft.

- Sie sorgen gemeinsam für das Wohl der Gemeinschaft.
- Sie nehmen aufeinander Rücksicht.
- Sie unterstützen sich gegenseitig.

7. Name

Nach der Heirat können die Ehegatten:

- beide ihren bisherigen Namen behalten
- oder einen gemeinsamen Namen bestimmen

Artikel: Art. 160 ZGB

8. Eheleche Wohnung

Die Ehegatten bestimmen die eheliche Wohnung gemeinsam.

Artikel: Art. 162 ZGB

Wenn ein Ehegatte alleine entscheidet, dass die Familie umzieht, ist das nicht korrekt. Beide müssen gemeinsam entscheiden.

9. Unterhalt der Familie

Beide Ehegatten sorgen gemeinsam für den Unterhalt der Familie.

Das kann auf verschiedene Arten geschehen:

- Geld verdienen
- Haushalt führen
- Kinder betreuen
- im Beruf oder Gewerbe des anderen mithelfen

Artikel: Art. 163 ZGB

Unterhalt bedeutet nicht nur Geld. Auch Haushaltsarbeit und Kinderbetreuung zählen.

10. Betrag zur freien Verfügung

Wenn ein Ehegatte Haushalt und Kinder betreut und deshalb kein eigenes Einkommen hat, hat er Anspruch auf einen angemessenen Betrag zur freien Verfügung.

Artikel: Art. 164 ZGB

Beispiel: Luzia betreut das Kind und macht den Haushalt. Roger gibt ihr nur Geld für Einkäufe. Das reicht nicht. Sie hat auch Anspruch auf Geld für persönliche Bedürfnisse, zum Beispiel Coiffeur oder Freizeit.

11. Beruf und Gewerbe

Beide Ehegatten dürfen grundsätzlich arbeiten.

Sie müssen aber Rücksicht nehmen auf:

- den anderen Ehegatten
- die Familie
- das Wohl der ehelichen Gemeinschaft

Artikel: Art. 167 ZGB

Beispiel: Ein Ehegatte darf nicht einfach bestimmen, dass der andere nach der Geburt eines Kindes aufhören muss zu arbeiten.

12. Familienwohnung

Die Familienwohnung ist besonders geschützt.

Eine Kündigung oder ein Verkauf der Familienwohnung braucht die Zustimmung beider Ehegatten.

Artikel: Art. 169 ZGB:

Auch wenn nur ein Ehegatte den Mietvertrag unterschrieben hat, kann er die Familienwohnung nicht alleine kündigen.

- a) Roger vertritt die Meinung, dass seine Frau Luzia nach der Geburt des gemeinsamen Kindes ihre Arbeit aufgeben und den Haushalt und die Kindererziehung übernehmen müsse. Zudem hat Roger beschlossen, dass die Familie bald ins Haus seiner Eltern ziehen wird.

Das ist so nicht legal, weil der Mann nicht den Wohnsitz entscheiden darf und auch nicht, ob und wie die Frau arbeiten muss.

Art. 162 ZGB

→ bestimmen gemeinsam die eheliche Wohnung

Art. 163 + 167 ZGB

→ beide sorgen gemeinsam für den Unterhalt der Familie (müssen sich absprechen)

→ Rücksicht nehmen auf den anderen und das Wohl der ehelichen Gemeinschaft bei Wahl und Ausübung des Berufes

- b) Roger hat den Vermieter bereits telefonisch darüber informiert, dass er und seine Frau das Mietverhältnis auf den nächstmöglichen Termin kündigen und in das Haus seiner Eltern ziehen werden. Luzia ist damit aber nicht einverstanden.

Das darf so nicht zustande kommen, da die Zustimmung von Luzia nicht da ist bezüglich des Wohnsitzes.

Art. 169 ZGB

→ auf der schriftlichen Kündigung müssen immer beide Ehegatten unterschreiben

- c) Luzia hat nach der Geburt des gemeinsamen Kindes ihre Arbeit aufgegeben. Roger legt ihr nun jeden Montag das Haushaltsgeld auf den Frühstückstisch. Dieses reicht aber nur für die Einkäufe. Für Kinoabende mit ihren Freundinnen oder Coiffeurbesuche erhält sie kein Geld, obwohl ihr Mann gut verdient.

Luzia hat das Recht auf mehr Geld, da sie den kompletten Haushalt macht und so einen angemessenen Betrag zur freien Verfügung bekommen muss

Art. 164 ZGB

→ Ehegatte, der den Haushalt besorgt und evtl. die Kinder betreut, hat ein Anrecht auf einen angemessenen Betrag zu freien Verfügung.

13. Scheidung auf gemeinsames Begehren

Wenn beide Ehegatten die Scheidung möchten, reichen sie ein gemeinsames Scheidungsbegehren beim Gericht ein.

Oft gibt es zusätzlich eine **Scheidungsvereinbarung**.

Darin wird geregelt:

- Vermögensaufteilung
- Unterhalt
- Kinder
- Sorgerecht
- Besuchsrecht
- Wohnung
- berufliche Vorsorge

Wenn sie sich nur über einen Teil einigen, entscheidet das Gericht über die offenen Punkte.

Art. 111 & 112 ZGB

1. Scheidungsbegehren beim Gericht einreichen

2. Bei Einigung (Teileinigung) über die Scheidungsfolgen wird zeitgleich die Scheidungsvereinbarung mitgesendet

3. Gericht prüft das Scheidungsbegehren samt Scheidungsvereinbarung und führt mit den Eheleuten jeweils eine separate Anhörung, welche aus mehreren Sitzungen bestehen kann

4. Das Gericht vollzieht die Ehescheidung
Das Gericht entscheidet über die offenen Punkte



14. Scheidungsklage

Wenn nur ein Ehegatte die Scheidung möchte, braucht es eine Scheidungsklage.

Es gibt zwei wichtige Fälle:

Getrenntleben	Ehegatten leben mindestens 2 Jahre getrennt
Unzumutbarkeit	schwere Gründe machen die Fortführung der Ehe unzumutbar

Getrennte Schlafzimmer reichen nicht.

Es muss eine echte Trennung sein.

Art. 114 & 115 ZGB

• Diejenige Person, welche die Scheidung möchte, reicht eine Klage beim Gericht ein

• Die Bedingung ist aber, dass die Ehegatten seit mindestens zwei Jahren nicht mehr zusammenleben

• Durch schwerwiegende Gründe kann aber die Frist von zwei Jahren umgangen werden

- Opfer von Gewalt oder massiver Belästigung
- Misshandlung von Kinder

• Das Gericht entscheidet über die Scheidungsfolgen

a) Was können die Ehepartner beim Gericht einreichen, wenn beide die Scheidung möchten?



gemeinsames Scheidungsbegehren
-> evtl. inkl. Scheidungsvereinbarung

b) Worüber müssen sich die Ehepartner in einer Scheidungsvereinbarung einigen?

Scheidungsfolgen: Vermögensaufteilung, Sorgerecht für Kinder + Besuchsrecht, Unterhaltsbeteiligung

-> Gericht entscheidet über offene Punkte (bei einer Teileinigung)

c) Welche Voraussetzung muss erfüllt sein, damit ein Ehegatte beim Gericht mit einer Klage die Scheidung verlangen kann?

Mindestens 2 Jahre getrennt voneinander leben (geteilte Schlafzimmer zählen nicht)

d) Allerdings gibt es bei b) eine Ausnahme. Welche?

Schwerwiegende Gründe, die eine Fortführung der Ehe nicht zumutbar machen.

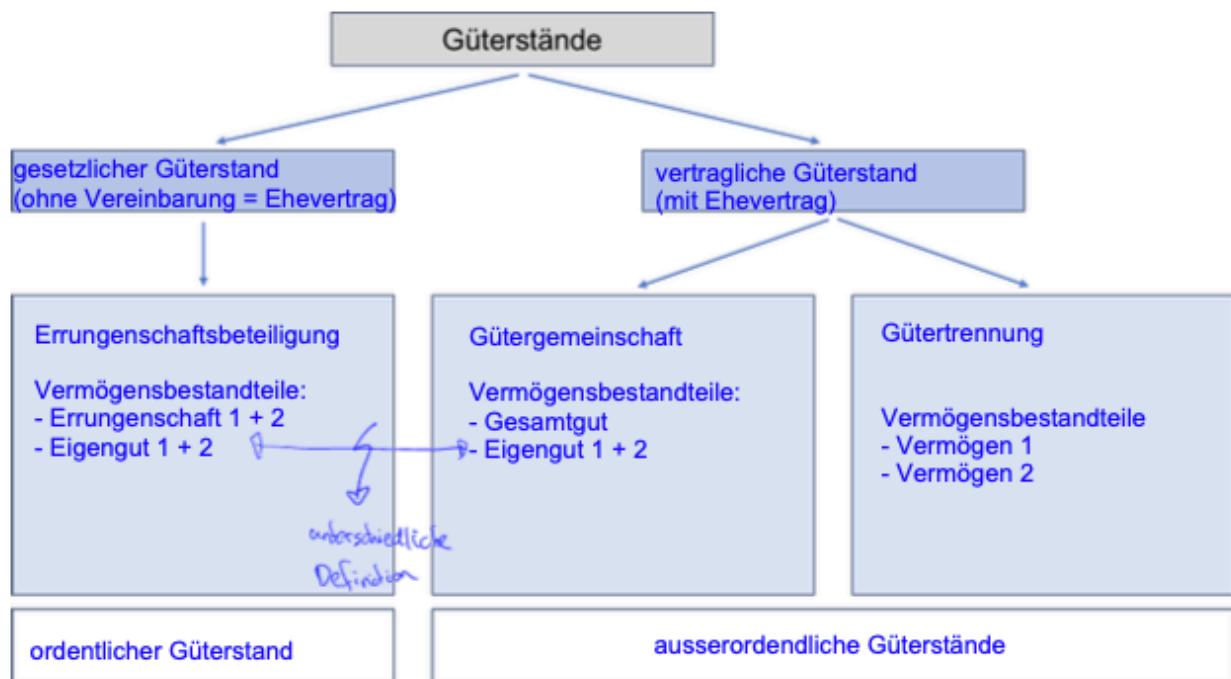
Name	grundsätzlich bleibt der Name nach der Scheidung bestehen
Vermögen	güterrechtliche Auseinandersetzung
Wohnung	Gericht kann entscheiden, wer bleiben darf
Unterhalt	eventuell Unterhaltszahlungen
Kinder	Sorgerecht, Obhut, Besuchsrecht
berufliche Vorsorge	Pensionskassenguthaben werden grundsätzlich geteilt

16. Was ist Güterrecht?

Das Güterrecht regelt, wem welches Vermögen in der Ehe gehört und wie es bei Scheidung oder Tod aufgeteilt wird.

Errungenschaftsbeteiligung	gesetzlicher Normalfall, wenn kein Ehevertrag besteht
Gütergemeinschaft	nur mit Ehevertrag
Gütertrennung	mit Ehevertrag oder in besonderen Fällen

Güterrecht



17. Errungenschaftsbeteiligung

Die Errungenschaftsbeteiligung gilt automatisch, wenn kein Ehevertrag abgeschlossen wurde. Es gibt vier Vermögensmassen:

Ehegatte 1	Ehegatte 2
Eigengut	Eigengut
Errungenschaft	Errungenschaft

18. Eigengut bei der Errungenschaftsbeteiligung

Zum Eigengut gehören:

- Vermögen, das man schon vor der Ehe hatte
- Erbschaften während der Ehe
- Schenkungen während der Ehe
- Gegenstände zum persönlichen Gebrauch, z.B. Schmuck oder Kleidung

Artikel: Art. 198 ZGB

Beispiele:

- *Ohringe, die eine Ehefrau von ihrer Mutter erbt*
- *Motorrad, das schon vor der Ehe vorhanden war*
- *Kleidung*
- *persönlicher Schmuck*
- *eine Waschmaschine, die jemand schon vor der Ehe hatte*

19. Errungenschaft bei der Errungenschaftsbeteiligung

Zur Errungenschaft gehört alles, was während der Ehe erwirtschaftet wurde.

Dazu gehören:

- Lohn
- Arbeitserwerb
- Leistungen von Sozialversicherungen
- Pensionskassenguthaben
- Erträge aus dem Eigengut, z.B. Zinsen oder Dividenden
- Gegenstände, die mit Lohn während der Ehe gekauft wurden

Artikel: Art. 197 ZGB

Beispiele:

- *Lohn während der Ehe*
- *Auto, das mit gemeinsamem Lohn gekauft wurde*
- *Zinsen auf Sparkonto während der Ehe*
- *Pensionskassenguthaben*

20. Güterrechtliche Auseinandersetzung bei Errungenschaftsbeteiligung

Bei Scheidung oder Tod wird gerechnet, wem was gehört.

Vorgehen

1. Eigengut von Ehegatte 1 bestimmen
2. Eigengut von Ehegatte 2 bestimmen
3. Errungenschaft von Ehegatte 1 bestimmen
4. Errungenschaft von Ehegatte 2 bestimmen
5. Beide Errungenschaften zusammenzählen
6. Gesamtbetrag halbieren
7. Jede Person erhält ihr Eigengut plus die Hälfte der gesamten Errungenschaft

21. Beispiel: Samira und Luca

Samira bringt bei der Eheschliessung CHF 37'000 in die Ehe, ihr Ehegatte Luca CHF 26'000. Nach 10 Jahren erbt Samira von ihrem Vater CHF 16'000. Luca spart während der Ehe CHF 93'000 von seinem Lohn, Samira hingegen nur CHF 57'000.

Samira und Luca waren 20 Jahre lang im Güterstand **Errungenschaftsbeteiligung** verheiratet, nun steht ihre Scheidung an.

- a) Nehmen Sie eine güterrechtliche Auseinandersetzung vor und berechnen Sie die Summen des Eigenguts und der Errungenschaft von Samira und Luca.

Samira		Luca	
Eigengut	Errungenschaft	Errungenschaft	Eigengut
37'000 + 16'000 = CHF 53'000	CHF 57'000	CHF 93'000	CHF 26'000
53'000 + 75'000 = 128'000.- Anspruch	 150'000 Beide je CHF 75'000		26'000 + 75'000 = 101'000.- Anspruch

- b) Wer schuldet wem welchen Betrag aus der güterrechtlichen Auseinandersetzung?

Luca muss eine Ausgleichszahlung von 18'000.- an Samira leisten

$75'000 - 57'000 = 18'000$

22. Gütergemeinschaft

Die Gütergemeinschaft entsteht nur mit Ehevertrag.

Es gibt:

- Eigengut Ehegatte 1
- Eigengut Ehegatte 2
- Gesamtgut

Bei der Gütergemeinschaft ist das Eigengut enger definiert als bei der Errungenschaftsbeteiligung.

Eigengut bei Gütergemeinschaft

Zum Eigengut gehören vor allem:

- Kleidung
- Schmuck
- persönliche Gegenstände

Gesamtgut bei Gütergemeinschaft

Zum Gesamtgut gehören zum Beispiel:

- Lohn
- AHV-Rente
- Pensionskassenguthaben
- Dividenden bei Aktien
- Mietzins erträge
- vererbtes Einfamilienhaus
- geschenktes Auto

Eigengut	Gesamtgut
- Kleidung - Schmuck → nur noch Gegenstände für den persönlichen Gebrauch! (andere Definition als bei Errungenschaftsbeteiligung)	- Lohn - AHV Rente - Pensionskassenguthaben - Dividenden bei Aktien - Mietzins erträge - Vererbtes Einfamilienhaus - Geschenktes Auto

Bei der Gütergemeinschaft fällt fast alles ins Gesamtgut und nur persönliche Gegenstände Eigengut bleiben.

b) Angenommen die Ehe wird nicht durch eine Scheidung, sondern durch einen Todesfall aufgelöst. Wie sieht die güterrechtliche Auseinandersetzung aus, wenn eine der beiden stirbt und sie eine **Gütergemeinschaft** vereinbart hatten?

Samira		Luca ist verstorben	
Eigengut Samira	Gesamtgut	Eigengut Luca	
Nur persönliche Gegenstände	37'000 + 16'000 + 57'000 = 110'000	26'000 + 93'000 = 119'000	
114'500	← 1/2 = 229'000	114'500	→ 1/2
Anspruch aus güterrechtlicher Auseinandersetzung		Erbmasse von Luca	

23. Gütertrennung

Bei der Gütertrennung bleiben die Vermögen getrennt.

Jeder Ehegatte behält:

- sein eigenes Vermögen
- seinen eigenen Lohn
- seine eigenen Schulden
- seine eigenen Ersparnisse

Es gibt keine gemeinsame Errungenschaft, die halbiert wird.

Merke:

Bei Gütertrennung findet bei der Scheidung keine hälftige Teilung der Errungenschaft statt.

a) Neu haben die beiden keine Errungenschaftsbeteiligung mehr, sondern eine **Gütertrennung**. Nehmen Sie eine güterrechtliche Auseinandersetzung vor und berechnen Sie, wer bei einer Scheidung welchen Betrag bekommt.

Samira	Luca
Eigengut Samira	Eigengut Luca
37'000 + 16'000 + 57'000	26'000 + 93'000
110'000	119'000

24. Was ist Konkubinat?

Konkubinat bedeutet: Zwei Personen leben zusammen, ohne verheiratet zu sein.
Das Konkubinat ist viel weniger gesetzlich geregelt als die Ehe.

Vorteile	Nachteile
- kann unkompliziert eingegangen und wieder aufgelöst werden (kein Verfahren) -> Unabhängigkeit, Flexibilität - keine Kosten für Trauung auf dem Zivilstandsamt / evtl. kirchliche Trauung - keine gemeinsame Besteuerung -> oft deswegen tiefere Steuerbelastung (Thema "Heiratsstrafe") - höhere Rente möglich (2x bis zu 100%)	- kein gesetzlicher Schutz - kein gesetzliches Auskunftsrecht med. Angelegenheiten / Vertretungsrecht - kein gesetzliches Erbrecht - keine Witwen- oder Witwerrente - keinen gegenseitlichen Unterhaltsanspruch - Guthaben aus der Pensionskasse und die AHV-Beiträge werden nicht aufgeteilt - kein gemeinsamer Name möglich

-> Konkubinatsvertrag
(z.B. Aufteilung des Vermögens regeln)
-> Testament
-> Patientenverfügung
-> Pensionskassen-Regelung

27. Konkubinatsvertrag

Ein Konkubinatsvertrag ist sinnvoll, weil das Gesetz beim Konkubinat vieles nicht automatisch regelt.

Man kann regeln:

- wer welche Kosten bezahlt
- wem welche Gegenstände gehören
- was bei einer Trennung passiert
- wie gemeinsames Vermögen aufgeteilt wird
- wer in der Wohnung bleibt
- wie gemeinsame Anschaffungen behandelt werden:

Ein Konkubinatsvertrag ersetzt nicht automatisch ein Testament. Wenn der Partner erben soll, braucht es zusätzlich eine erbrechtliche Regelung.

28. Was ist das Kindesverhältnis?

Das Kindesverhältnis ist die rechtliche Beziehung zwischen einem Kind und seinen Eltern.
Es geht darum, wer rechtlich als Mutter oder Vater gilt und welche Folgen daraus entstehen.

29. Kindesverhältnis zur Mutter

Zur Mutter entsteht das Kindesverhältnis durch die Geburt.
Mutter ist rechtlich die Frau, die das Kind geboren hat.

30. Kindesverhältnis zum Vater

Fall	Erklärung
Vaterschaftsvermutung	Ist die Mutter verheiratet, gilt ihr Ehemann als Vater
Vaterschaftsanerkennung	Ist die Mutter nicht verheiratet, kann der Vater das Kind anerkennen
Vaterschaftsklage	Wenn der Vater das Kind nicht freiwillig anerkennt, kann die Vaterschaft gerichtlich festgestellt werden
Adoption	durch Adoption entsteht ein rechtliches Kindesverhältnis

31. Unterschied Vaterschaftsvermutung und Vaterschaftsanerkennung

Vaterschaftsvermutung

Wenn die Mutter verheiratet ist, wird automatisch vermutet, dass ihr Ehemann der Vater des Kindes ist.

Beispiel: Anna ist verheiratet und bekommt ein Kind. Ihr Ehemann gilt rechtlich als Vater.

Vaterschaftsanerkennung

Wenn die Mutter nicht verheiratet ist, entsteht die Vaterschaft nicht automatisch. Der Vater muss das Kind anerkennen.

Beispiel: Anna ist nicht verheiratet. Der biologische Vater kann beim Zivilstandsamt erklären, dass er das Kind anerkennt.

32. Wirkungen des Kindesverhältnisses

Aus dem Kindesverhältnis entstehen Rechte und Pflichten.

Wichtig für die Prüfung:

- Eltern haben eine Unterhaltspflicht.
- Eltern müssen für das Kind sorgen.
- Das Kind hat rechtliche Ansprüche gegenüber den Eltern.
- Das Kind kann erbrechtliche Ansprüche haben.

33. Unterhaltspflicht der Eltern

Die Eltern müssen für den Unterhalt des Kindes sorgen.

Die Unterhaltspflicht dauert grundsätzlich bis zur Volljährigkeit. Wenn das Kind dann noch keine angemessene Erstausbildung abgeschlossen hat, kann die Unterhaltspflicht weitergehen, bis diese Ausbildung abgeschlossen ist.

Beispiel: Ein Kind ist 18, macht aber noch eine Lehre. Dann kann die Unterhaltspflicht weiterbestehen.

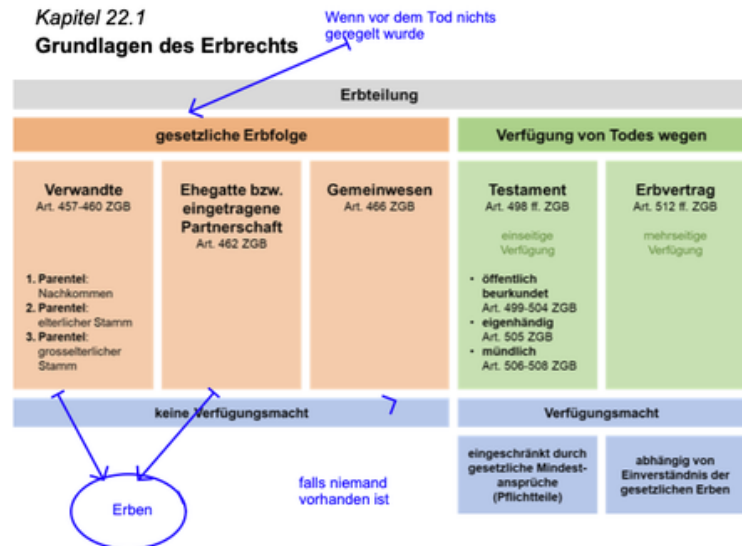
Kapitel 22: Erbrecht

1. Grundlagen des Erbrechts

Begriff	Bedeutung
Erblasser / Erblasserin	verstorbene Person
Nachlass / Erbschaft	Vermögen, das vererbt wird
Erben	Personen, die etwas aus dem Nachlass erhalten

Kapitel 22.1

Grundlagen des Erbrechts



2. Zwei Arten der Erbteilung

gesetzliche Erbfolge => wenn kein Testament und kein Erbvertrag vorhanden sind

Verfügung von Todes wegen => wenn Testament oder Erbvertrag vorhanden ist

3. Gesetzliche Erbfolge

Wenn nichts geregelt wurde, verteilt das Gesetz die Erbschaft.

Dann erben:

- Verwandte
- Ehegatte oder eingetragene Partnerin
- wenn niemand vorhanden ist: Gemeinwesen

Das Erbe folgt dem Blut.

4. Parentelenordnung

1. Parentel	Nachkommen: Kinder, Enkel, Urenkel
2. Parentel	Eltern und deren Nachkommen: Geschwister, Nichten, Neffen
3. Parentel	Grosseltern und deren Nachkommen: Onkel, Tanten, Cousins, Cousinen

Reihenfolge

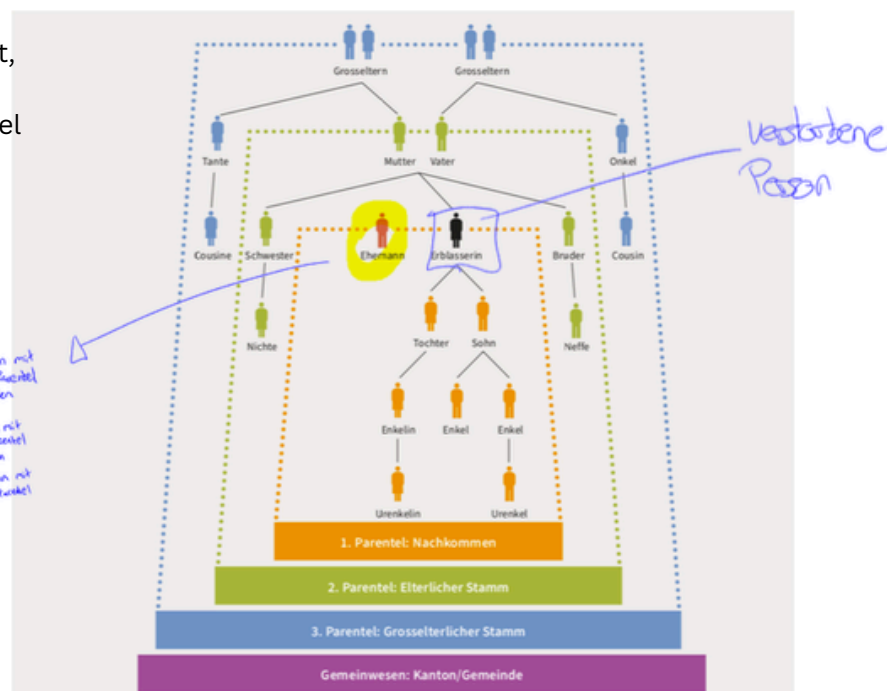
1. Zuerst erbt die 1. Parentel.
2. Nur wenn es keine Personen der 1. Parentel gibt, kommt die 2. Parentel dran.
3. Nur wenn es auch keine Personen der 2. Parentel gibt, kommt die 3. Parentel dran.
4. Wenn niemand vorhanden ist, erbt das Gemeinwesen.

Ehepartner erhält

- 1/2, wenn er mit dem 1. Par teilen muss.
- 3/4, wenn er mit den 2. Par teilen muss
- Wenn mit 3. Par, dann alles.

1/2 wenn mit 1. Parentel teilen
3/4 wenn mit 2. Parentel teilen
alles wenn mit 3. Parentel teilen

Gesetzliche Erbfolge



5. Eintrittsprinzip

Wenn ein Kind bereits verstorben ist, treten dessen Kinder an seine Stelle.

Beispiel:

Der Erblasser hatte zwei Kinder:

- Sohn Heiri lebt
- Tochter Cornelia ist verstorben, hat aber zwei Kinder

Dann erben:

- Heiri: $\frac{1}{2}$
- Cornelias Kinder zusammen: $\frac{1}{2}$
- jedes Enkelkind: $\frac{1}{4}$

6. Elterlicher Stamm

Wenn keine Nachkommen vorhanden sind, kommt die 2. Parentel dran.

Artikel: Art. 458 ZGB

Dazu gehören:

- Eltern
- Geschwister
- Nichten und Neffen

Beispiel

Erblasserin ist ledig, hat keine Kinder, Eltern sind verstorben.

Sie hat eine Schwester Sophia und einen verstorbenen Bruder Hans. Hans hatte zwei Töchter.

Dann erben:

- Sophia: $\frac{1}{2}$
- Hans' Töchter zusammen: $\frac{1}{2}$
- jede Tochter: $\frac{1}{4}$

7. Ehegatte im Erbrecht

Der überlebende Ehegatte erbt je nach Situation unterschiedlich viel.

Artikel: Art. 462 ZGB

neben Nachkommen	$\frac{1}{2}$
neben Eltern oder deren Nachkommen	$\frac{3}{4}$
neben Grosseltern oder deren Nachkommen	ganze Erbschaft
keine anderen Erben	ganze Erbschaft

8. Geschiedene Ehegatten

Geschiedene Ehegatten erben gesetzlich nichts.

Beispiel:

Astrid ist geschieden und hat zwei Kinder.

Dann erhält der Ex-Ehegatte nichts.

Die Kinder erhalten alles, also je $\frac{1}{2}$.

9. Schwiegerkinder

Schwiegerkinder erben gesetzlich nichts.

Beispiel:

Wenn die Tochter des Erblassers bereits verstorben ist, erbt nicht ihr Ehemann, sondern ihre Kinder treten an ihre Stelle.

10. Was ist eine Verfügung von Todes wegen?

Eine Verfügung von Todes wegen ist eine Regelung für den Todesfall.
Damit kann der Erblasser die gesetzliche Erbfolge teilweise verändern.

Testament => einseitige Verfügung

Erbvertrag => mehrseitige Verfügung

11. Testament

Ein Testament ist eine einseitige Verfügung.

Wichtig:

- keine Zustimmung anderer Personen nötig
- Erblasser muss handlungsfähig/testierfähig sein
- kann jederzeit geändert oder widerrufen werden
- Formvorschriften müssen eingehalten werden
- Pflichtteile müssen beachtet werden

Artikel: Art. 505 ZGB

Ein eigenhändiges Testament ist gültig, wenn:

1. es von Anfang bis Ende von Hand geschrieben ist
2. es ein Datum enthält
3. es unterschrieben ist

Am Computer schreiben und unterschreiben reicht nicht.

12. Erbvertrag

Artikel: Art. 512 ZGB

Ein Erbvertrag ist eine mehrseitige Verfügung.

Wichtig:

- mehrere Personen sind beteiligt
- öffentliche Beurkundung nötig
- zwei Zeugen nötig
- kann nicht einfach einseitig geändert werden
- Pflichtteile können verändert werden, wenn die betroffenen Personen einverstanden sind

Wann macht ein Erbvertrag Sinn?

Ein Erbvertrag macht Sinn, wenn man die Pflichtteile anders regeln möchte.

Beispiele:

- Ehegatte soll Alleinerbe werden
- Kinder verzichten zugunsten des überlebenden Elternteils
- ein Haus soll nicht verkauft werden müssen
- *Konkubinatspartner soll abgesichert werden*
- *Ehegatte ist finanziell auf den Nachlass angewiesen*

13. Erbverzicht

Artikel: Art. 495 ZGB

Beim Erbverzicht verzichtet jemand auf seinen Erb- oder Pflichtteilsanspruch.

Beispiel:

Die Kinder verzichten zugunsten des überlebenden Elternteils auf ihren Erb- und Pflichtteilsanspruch. Dadurch wird der überlebende Ehegatte besser abgesichert

Testament	Erbvertrag
einseitig	mehrseitig
keine Zustimmung anderer nötig	Zustimmung der Beteiligten nötig
jederzeit änderbar	nicht einfach einseitig änderbar
Pflichtteile müssen beachtet werden	Pflichtteilsverzicht möglich
eigenhändig oder öffentlich	öffentliche Beurkundung und zwei Zeugen

14. Pflichtteil

Der Pflichtteil ist der gesetzliche Mindestanspruch bestimmter Erben.

Pflichtteilsgeschützt sind:

- Nachkommen
- Ehegatte / eingetragene Partnerin

Der Erblasser kann nicht über sein ganzes Vermögen frei verfügen, weil Ehegatte/eingetragene Partnerin und Nachkommen einen Mindestanteil erhalten müssen

15. Freie Quote

Die freie Quote ist der Teil, über den der Erblasser frei verfügen darf.

Formel: freie Quote = Nachlass - Pflichtteile

Pflichtteile im Überblick

Situation	Gesetzlicher Anspruch	Pflichtteil / Mindestanspruch	Freie Quote
Nachkommen als Alleinerben	100%	$\frac{1}{2} = 50\%$	$\frac{1}{2}$
Ehegatte als Alleinerbe	100%	$\frac{1}{2} = 50\%$	$\frac{1}{2}$
Eltern als Alleinerben	100%	0%	alles
Nachkommen + Ehegatte	je $\frac{1}{2}$	Nachkommen $\frac{1}{4}$, Ehegatte $\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
Eltern + Ehegatte	Eltern $\frac{1}{4}$, Ehegatte $\frac{3}{4}$	Eltern 0, Ehegatte $\frac{3}{8}$	$\frac{5}{8}$

16. Auf Pflichtteil setzen

Wenn jemand auf den Pflichtteil gesetzt wird, erhält diese Person nur den gesetzlichen Mindestanteil.

Beispiel:

Ein Erblasser will seine Ehefrau möglichst stark begünstigen. Dann kann er die Kinder auf den Pflichtteil setzen. Die Kinder erhalten nur den Mindestanspruch, der Rest geht an die Ehefrau.

17. Enterbung

Artikel: Art. 447 ZGB

Eine Enterbung ist nur in Ausnahmefällen möglich.

Ein Streit reicht nicht.

Beispiel:

Anna Müller hat sich mit ihren Söhnen zerstritten und möchte nicht, dass sie erben. Das ist nicht einfach möglich, weil die Söhne pflichtteilsgeschützt sind. Eine Enterbung wäre nur bei einem gesetzlichen Grund möglich

18. Erbgang

Der Erbgang beginnt mit dem Tod des Erblassers.

Die Erben übernehmen grundsätzlich nicht nur Vermögen, sondern auch Schulden.

Darum ist es wichtig, dass Erben ihre Wahlmöglichkeiten kennen.

19. Öffentliches Inventar

Artikel: Art. 580 ff. ZGB

Beim öffentlichen Inventar werden die Vermögensverhältnisse des Erblassers abgeklärt.

Man schaut:

- Wie viel Vermögen gibt es?
- Wie viele Schulden gibt es?
- Was bleibt am Ende übrig?

Wann sinnvoll?

Wenn man nicht sicher ist, ob die Erbschaft überschuldet ist.

20. Erbausschlagung

Artikel: Art. 566 ff. ZGB

Bei der Erbausschlagung lehnt ein Erbe die Erbschaft ab.

Wichtig:

- Frist: 3 Monate
- sinnvoll, wenn viele Schulden vorhanden sind
- man übernimmt die Schulden dann nicht

21. Amtliche Liquidation

Artikel: Art. 593 ff. ZGB

Bei der amtlichen Liquidation wird die Erbschaft durch die Behörden abgewickelt.

Ablauf:

- Behörden verkaufen oder verwerten Vermögen
- Schulden werden bezahlt
- Erben erhalten nur einen allfälligen Überschuss

Wann sinnvoll?

Wenn Schulden vorhanden sind und man nicht persönlich haften möchte.

22. Erbengemeinschaft

Artikel: Art. 602 und 603 ZGB

Wenn mehrere Erben vorhanden sind, bilden sie eine Erbengemeinschaft.

Wichtig:

- Die Erbschaft gehört den Erben gemeinsam.
- Die Aufteilung erfolgt nicht, solange nicht alle einverstanden sind.
- Entscheidungen müssen gemeinsam getroffen werden.

Diese Wahlmöglichkeiten und Artikel stehen im Skript zu Kapitel 22, Aufgabe 7.

Öffentliches Inventar

Art. 580 ff. ZGB

Vermögensverhältnisse des Erblassers, Man schaut wie viele Schulden und wie viel Vermögen noch da ist

Vermögen | Schulden

--> Total

Erbausschlagung

Art. 566 ff. ZGB

Innerhalb von 3 Monaten

Erbe kann die Erbschaft ausschlagen - falls Schulden vorhanden sind diese nicht übernehmen.

Amtliche Liquidation

Art. 593 ff. ZGB

Auflösung der Erbschaft

Schulden werden durch die Behörden abbezahlt und Erben erhalten noch allfälligen Überschuss.

Erbengemeinschaft

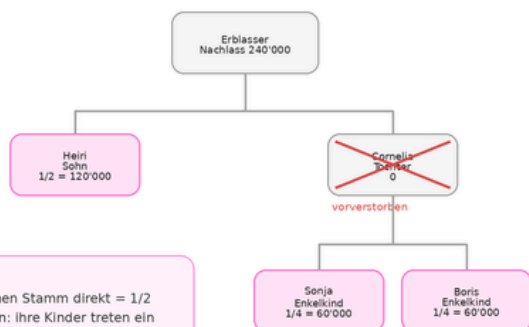
Art. 602, 603 ZGB

Die Erben bilden eine Erbengemeinschaft

-> Die Aufteilung der Erbschaft erfolgt nicht, solange nicht alle Erben einverstanden sind

Erbfall 1: Eintrittsprinzip

Wenn ein Kind vorverstorben ist, treten dessen Kinder an seine Stelle.

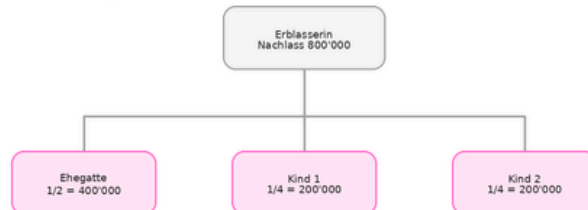
**Berechnung**

Heiri lebt: Er erbt seinen Stamm direkt = 1/2
 Cornelia ist verstorben: ihre Kinder treten ein
 Sonja und Boris teilen Cornellas 1/2
 je Enkelkind: $1/2 : 2 = 1/4$

Merke: Verstorbene Personen erben nichts. Ihre Nachkommen können an ihre Stelle treten.

Erbfall 2: Ehegatte und zwei Kinder

Mit Nachkommen erhält der Ehegatte 1/2, die Kinder teilen sich die andere Hälfte.

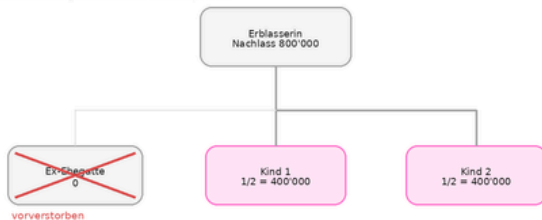
**Berechnung**

Ehegatte: $800'000 \times 1/2 = 400'000$
 Kinder zusammen: $800'000 \times 1/2 = 400'000$
 2 Kinder: $400'000 : 2 = 200'000$ pro Kind

Art. 462 ZGB: Ehegatte neben Nachkommen = 1/2. Art. 457 ZGB: Kinder erben zu gleichen Teilen.

Erbfall 3: Geschieden und zwei Kinder

Der Ex-Ehegatte hat keinen gesetzlichen Erbsanspruch.

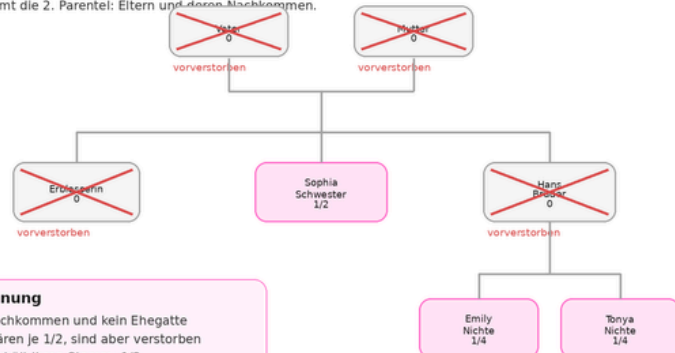
**Berechnung**

Ex-Ehegatte: 0
 Kinder erhalten alles zusammen = 100 %
 2 Kinder: $800'000 : 2 = 400'000$ pro Kind

Merke: Geschiedene Ehegatten erben gesetzlich nichts.

Erbfall 4: Keine Kinder, Eltern verstorben

Dann kommt die 2. Parentel: Eltern und deren Nachkommen.

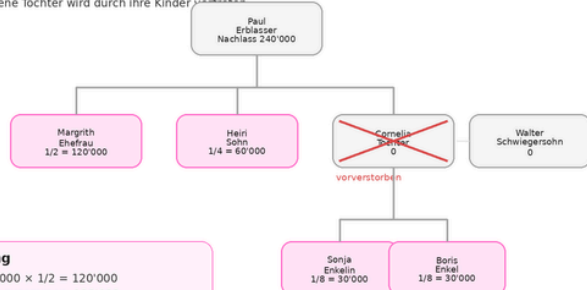
**Berechnung**

Keine Nachkommen und kein Ehegatte
 Eltern wären je 1/2, sind aber verstorben
 Sophia erhält ihren Stamm: 1/2
 Hans' Töchter teilen seinen Stamm: je 1/4

Merke: Das Erbe folgt dem Blut. Ehepartner von Geschwistern erben nicht.

Erbfall 5: Ehefrau, Sohn und Enkel

Die vorverstorbene Tochter wird durch ihre Kinder vertreten.

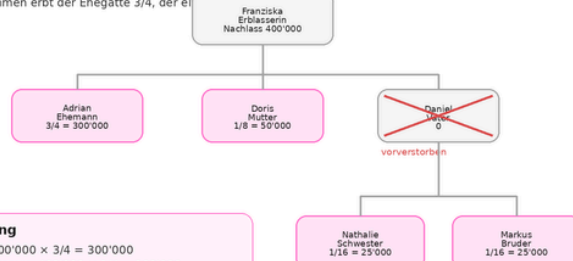
**Berechnung**

Ehefrau: $240'000 \times 1/2 = 120'000$
 Nachkommen zusammen: 120'000
 Heiri: 60'000
 Cornellas Kinder: je 30'000

Walter ist Schwiegersohn und erbt gesetzlich nichts.

Erbfall 6: Ehegatte und elterlicher Stamm

Ohne Nachkommen erbt der Ehegatte 3/4, der elterliche Stamm 1/4.

**Berechnung**

Ehemann: $400'000 \times 3/4 = 300'000$
 Elterlicher Stamm: $400'000 \times 1/4 = 100'000$
 Mutter lebt: 50'000
 Vaters Anteil geht an Nathalie und Markus: je 25'000

Kinder von Markus erben nichts, solange Markus selbst lebt.

Pflichtteile: Ehegatte und zwei Kinder

Zuerst gesetzliche Erbfolge berechnen, dann Pflichtteile bestimmen.

Ehegatte gesetzlich 1/2

Kinder gesetzlich 1/2

Ehegatte Pflichtteil 1/4

Kinder Pflichtteil 1/4

freie Quote 1/2

Beispiel Nachlass 1'000'000

Ehegatte Pflichtteil: $1/4 = 250'000$
 Kinder Pflichtteil zusammen: $1/4 = 250'000$, also je 125'000
 freie Quote: $1/2 = 500'000$

Merke: Pflichtteil = Mindestanspruch. Freie Quote = Teil, den man frei zuweisen darf.